

Exp.Nº: 235732

Fecha: 10/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARÍA ELENA DE LOS ANGELES ARRIAGADA MADRID.

REGIÓN DEL MAULE, 10 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña MARÍA ELENA DE LOS ANGELES ARRIAGADA MADRID, C.I. Nº 6.785.773-9.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Urbano ubicado en POBLACIÓN INDEPENDENCIA, PASAJE PAICAVÍ 1 1/2 PONIENTE "A" Nº 480, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 325 mt² mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 143-13, con un Avalúo Fiscal Total de \$18.868.638.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- COMPRAVENTA. - La solicitante acompaña como Título Aparente un Contrato de Compraventa, celebrada entre su cónyuge fallecido don Gabiel Antonio Valdés Maureira junto a don Luis Alfredo Aguila Aguila, dicho Contrato es de carácter informal, que no cuenta con ministro de fe, fecha cierta, ni cabida superficial del inmueble.
 - b.- En análisis de los antecedentes este Servicio da cuenta de que la solicitud resulta improcedente por la falta de correlación entre la superficie pretendida (325 m²) y la informada en el Avalúo Fiscal (128 m²), discrepancia que impide la individualización indubitada del inmueble requerida por el Artículo 10º inciso final del Decreto Ley Nº 2.695. De acuerdo con el Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022, esta inconsistencia sustancial entre el relato del interesado y los antecedentes tributarios configura una falta de autenticidad, lo que imposibilita la debida motivación del acto administrativo. En consecuencia, al no existir certeza técnica sobre la unidad territorial objeto del saneamiento, el Servicio debe denegar la solicitud conforme al Artículo 11º inciso primero del Decreto Ley Nº 2.695.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2.695.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.